

《【문제9.2】

<사례>

편의점 체인 본사인 A사는 직영 점포에서 근무할 근로자 乙과 근로계약을 체결하면서 근로시간을 주 20시간(1일 4시간, 주 5일)으로 정하였다. 해당 점포에는 乙과 동일한 업무를 수행하는 풀타임 근로자 丙(주 40시간 근무)이 함께 근무하고 있다. 어느 날 A사는 갑작스러운 재고 정리 업무를 이유로 乙에게 해당 주의 월요일부터 금요일까지 매일 2시간씩 총 10시간의 추가 근무를 지시하였고 乙은 이에 동의하여 근무를 마쳤다. 이후 乙은 해당 월의 임금을 확인한 결과 추가로 근무한 10시간에 대하여 가산수당 없이 통상임금의 100%만을 지급받은 사실을 알게 되었다. 또한 A사는 명절 상여금을 지급하면서 丙에게는 50만 원을 지급하였으나 乙에게는 단시간근로자라는 이유로 전혀 지급하지 않았다. 乙은 초과근로 가산수당 미지급과 상여금 차별 지급에 대하여 노동위원회에 시정을 신청하고자 한다.

(물음2) 근로기준법 및 기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률상 차별적 처우의 금지 원칙을 설명하고 사안의 상여금 미지급이 합리적 이유 없는 차별에 해당하는지 여부를 판단하시오. (25점)》

<문제9.2의 물음2> 차별적 처우 금지 원칙과 상여금 미지급의 합리적 이유 없는 차별 해당 여부

I. 문제의 제기

- 사안은 단시간근로자 乙이 동일 점포에서 같은 업무를 수행하는 풀타임 근로자 丙과 달리 명절 상여금을 전혀 지급받지 못한 상황이다. 쟁점으로 <근로기준법 및 기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률(이하 '기간제법')상 차별적 처우 금지 원칙을 위반하였는지>, <乙이 丙에 비해 근로시간이 짧은 점이 상여금 전액 부지급의 합리적 이유가 될 수 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 기간제법상 차별의 개념과 판단 기준을 바탕으로 사안을 판단한다.

II. 차별적 처우 금지 원칙의 법적 근거와 내용

1. 근로기준법상 균등처우의 원칙

(1) 균등한 처우 [근로기준법 제6조]

- 사용자는 근로자에 대하여 남녀의 성을 이유로 차별적 대우를 하지 못하며, 국적·신앙 또는 사회적 신분을 이유로 근로조건에 대한 차별적 처우를 하지 못한다.

(2) 적용 범위

- “판례”는 사회적 신분에 근로자의 고용형태가 포함되는지에 대하여 논의가 있으나, 단시간근로자에 대한 구체적인 차별 해소는 특별법인 기간제법이 우선적으로 적용된다.

2. 기간제법상 차별적 처우의 금지

(1) 차별적 처우의 정의 [기간제법 제2조 제3호]

- 차별적 처우란 임금, 상여금, 경영성과에 따른 성과급, 그 밖에 근로조건 및 복리후생 등에 관한 사항에서 합리적인 이유 없이 불리하게 처우하는 것을 말한다.

(2) 차별적 처우의 금지 [기간제법 제8조 제2항]

- 사용자는 단시간근로자라는 이유로 해당 사업 또는 사업장의 동종 또는 유사한 업무에 종사하는 통상근로자에 비하여 차별적 처우를 하여서는 아니 된다.

III. 차별적 처우의 판단 기준

1. 비교대상 근로자의 존재

- 차별을 판단하기 위해서는 해당 사업장에서 동종 또는 유사한 업무에 종사하는 비교대상 근로자가 존재해야 한다. 동종 또는 유사한 업무 여부는 직종, 직무 내용, 작업 조건 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

2. 불리한 처우의 존재

- 비교대상 근로자에 비하여 임금이나 그 밖의 근로조건에서 낮은 대우를 받는 것을 의미한다.

3. 합리적 이유가 없는 경우

(1) 합리적 이유의 의미

- 합리적 이유가 없다는 것은 고용형태의 특성을 고려하여 보더라도 처우의 차이가 정당화되지 않는 경우를 말한다. 즉, 노동생산성, 직무의 난이도, 책임의 정도 등에 차이가 없음에도 차별하는 경우를 의미한다.

(2) 단시간근로자와 비례 원칙

- 단시간근로자의 경우 통상근로자와 근로시간의 차이가 있으므로, 근로시간에 비례하여 임금을 적게 지급하는 것은 차별이 아니다. 그러나 근로시간과 무관하게 지급되는 항목이거나, 비례 정도를 완전히 무시하고 전혀 지급하지 않는 것은 합리적 이유를 인정받기 어렵다.

IV. 사안의 적용

1. 비교대상 근로자와의 업무 유사성

- 단시간근로자 乙은 풀타임근로자 丙과 동일한 편의점 직영 점포에서 동일한 업무를 수행하고 있다. 따라서 두 근로자는 “기간제법 제8조 제2항”에 따른 비교대상 관계가 성립한다.

2. 상여금 차별의 합리적 이유 검토

(1) 상여금의 성격

- 명절 상여금이 복리후생적 성격이거나 일정한 직무 수행에 대한 보상이라면, 단시간근로자에게도 그 근로시간에 비례하여 일정 금액을 지급하는 것이 타당하다.

(2) 전액 부지급의 정당성

- A사는 乙이 단시간근로자라는 이유만으로 상여금을 전혀 지급하지 않았다. 乙의 근로시간은 丙의 50% 수준이다. 만약, 근로시간에 비례하여 25만 원을 지급했다면 합리적 차이로 인정될 수 있으나, 단지 고용형태가 단시간이라는 이유로 전혀 지급하지 않은 것은 합리적 이유 없는 불리한 처우에 해

당한다.

(3) 판례의 태도

- “대법원 및 노동위원회의 결정례”에 따르면, 급식비, 교통비, 상여금 등 근로시간에 비례하여 분할이 가능한 금품에 대하여 단시간근로자에게 전혀 지급하지 않는 행위는 전형적인 차별적 처우로 보고 있다.

V. 결론

- A사가 丙에게는 50만 원의 상여금을 지급하면서 동일 업무를 수행하는 단시간근로자 乙에게 전혀 지급하지 않은 것은 “기간제법 제8조 제2항”을 위반한 차별적 처우에 해당한다. 乙의 근로시간이 丙의 절반인 점을 고려할 때, 비례 원칙에 따라 25만 원 상당을 지급하지 않고 전액을 배제한 것은 합리적 이유를 찾을 수 없다. 따라서 乙은 노동위원회에 차별시정 신청을 통하여 차별받은 상여금 상당액의 지급을 구할 수 있다.